

0000827-18.2020.8.26.0452

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desobediência

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... policiais pelo envolvimento com tráfico de droga; o que consubstancia fundada suspeita para a realização de busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a ementa que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua 13 de Maio, 476, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000827-18.2020.8.26.0452 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000827-18.2020.8.26.0452

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desobediência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3054208/2019 - DEL.POL.PIRAJU, 5337799 - DEL.POL.PIRAJU

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCEL JULIAO DA SILVA ESTATTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Defesa, tendo em vista que os Policiais Militares relataram que procederam à abordagem do réu em razão do local em que ele estava, já conhecido pelos agentes como ponto utilizado para a prática de infrações penais; do horário, porque já era madrugada; e por se tratar de pessoa conhecida nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de droga; o que consubstancia fundada suspeita para a realização de busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a ementa que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE

DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituenta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituenta, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delituenta. 4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. I - É assente nesta Corte Superior a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo. Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). II - Em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial (fls. 10-22), a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independer de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. V - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não

admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos da impetração inicial, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 684.062/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)

Portanto, afasto a preliminar, passando ao exame do mérito.

Em que pese a argumentação da Defesa, o exame das provas indica que a pretensão acusatória é procedente (denúncias às fls. 118/119).

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 3/4) e pela prova oral colhida ao longo da fase policial e da instrução processual.

A autoria também restou comprovada.

A testemunha Anderson Margonato, Policial Militar, declarou em Juízo que estavam em patrulhamento na área periférica da cidade; que já era madrugada; que se depararam com o carro que o réu estava conduzindo; que sabiam que o réu estava na posse do veículo, em razão de diversas ocorrências envolvendo o mesmo; que o réu é bastante conhecido nos meios policiais em razão do tráfico de drogas e também por empreender fuga quando é tentada abordagem; que houve suspeita em razão do horário e do local em que o réu se encontrava; que foi tentada a abordagem, com o acionamento de sinais luminosos; que o réu ignorou a ordem de parada e empreendeu fuga; que foi solicitado apoio policial e feito cerco; que o réu entrou em várias ruas na contra mão de direção em alta velocidade, tentou jogar o carro para cima de um ônibus e quase bateu de frente com outra viatura em um cruzamento; que já sabiam os locais que o réu possivelmente iria; que foram até a casa da mãe do réu, tendo o réu adentrado o quintal da casa em alta velocidade; que as três pessoas que estavam no carro resistiram à abordagem e o réu conseguiu fugir e como entrou em local desconhecido pelos policiais não foi possível seguir com a perseguição; que Marlon e Mateus foram detidos; que o declarante já havia abordado o réu em outras ocasiões (fls. 189/190).

A testemunha Marcel Rodrigo de Oliveira, Policial Militar, declarou em Juízo que estavam em patrulhamento pelo bairro Nosso Teto, quando se depararam com o veículo conduzido pelo réu; que, na tentativa de abordagem, foi empreendida fuga sentido Centro da cidade; que o réu jogou o carro em direção a um ônibus, quase colidiu com outra viatura que estava no apoio e subiu rua na contramão de direção; que o réu conduziu o veículo até a casa da mãe; que, no momento da abordagem, o réu resistiu e os irmãos dele foram contidos; que o réu adentrou por local desconhecido e por essa razão não seguiram com a perseguição (fls. 189/190).

Interrogado em Juízo, o réu declarou que a acusação é verdadeira; que sofre perseguição policial, inclusive pelo Policial Militar Anderson Margonato, que já efetuou disparo de arma de fogo contra o interrogando; que não obedece a ordem de parada do Policial Militar Anderson Margonato, em razão do receio de ser preso (fls. 189/190).

Com efeito, a prova é suficiente para a procedência do pedido condenatório.

Os Policiais narraram de maneira harmônica e coerente a abordagem do réu. Anoto que os policiais não tinham motivo para incriminar indevidamente o réu, ressaltando que não verifico indícios de suspeição nos depoimentos por eles prestados em sede judicial.

É bem verdade que a palavra dos Policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Ora, não há prova alguma, sequer indícios, de que houve falha na conduta dos policiais ou que os mesmos tivessem algum interesse em incriminar falsamente o réu, de modo que são verdadeiros os fatos narrados em seus depoimentos. Nesse ponto, observo que a versão narrada pelo réu não encontra amparo nos elementos de prova e,

portanto, não pode ser levada em consideração.

Na verdade, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes esse crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE FERNANDO GONCALVES GIMENES. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FABIANO INACIO DA SILVA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. APREENSÃO DE 197 KG DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ADICIONAIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)” (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Além disso, o réu confessou a prática delituosa, admitindo como verdadeiros os fatos narrados na denúncia (Enunciado da Súmula nº 545, STJ).

A tese defensiva de que é ilegal a ordem dada pelos Policiais Militares não prospera, tendo em vista que, nos termos expostos acima, a busca pessoal foi realizada após fundada suspeita, bem como que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. 2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. 3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.” (REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022)

Portanto, o conjunto probatório é contundente no sentido de que, no dia 18 de maio de 2019, por volta das 04h15min, na Rua Carlos de Campos, nº 746, Centro, nesta cidade e Comarca de Piraju, o réu desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Diante disso, comprovadas a materialidade e a autoria do crime, somada à confissão do réu, e não existindo causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, “caput”, CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui antecedentes criminais (fls. 109/113), pois existem sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pela prática de fatos anteriores (processos nº 0000880-77.2012.8.26.0452 e nº 0007408-06.2007.8.26.0452). Uma das condenações será valorada nesta fase e a

outra será valorada na fase seguinte, evitando-se, assim, bis in idem e a violação do Enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça, sendo mister ressaltar que “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes” (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Fixo a pena-base 17 dias de detenção e 12 dias-multa.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime – Enunciado da Súmula nº 545, STJ), e a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (reincidência), conforme fls. 109/113, em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RHC 141519 / SC), verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual agravo a pena em 1 dia de detenção e 1 dia-multa, passando a dosá-la 18 dias de detenção e 13 dias-multa.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena anteriormente aplicada.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a circunstância judicial e a reincidência (artigos 44 e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR MARCEL JULIÃO DA SILVA ESTATE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 330 do Código Penal, à pena de 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9º, caput, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva (CPP, artigo 387, § 1º).

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na Serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do réu para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); e expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Publique-se. Intime(m)-se.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Piraju, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA